Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA

DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Reunião: ORDINÁRIA - Nº 7/2023 - CÂMARA ESPECIALIZADA de ENGENHARIA ELÉTRICA e SEGURANÇA do TRABALHO - 22/09/2023 das 19:00h às 23:00h
Decisão: CEEE 2692/2023
Referência: 531100/2023

EMENTA: Defere REVOGAÇÃO DE DECISÃO DE CÂMARA ANTERIOR E HOMOLOGAÇÃO DE NOVA

DECISÃO

A Câmara Especializada De Engenharia Elétrica E Segurança Do Trabalho do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, no uso de suas atribuições legais, reunido em Belém, no dia 22 de setembro de 2023, analisando o relato e voto fundamentado do(a) conselheiro(a) Everton Ruggeri Silva Araujo, objeto de solicitação de decisão de câmara , A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PA, em reunião realizada em 22 de Setembro de 2023, apreciando o assunto em epígrafe, que trata da Revogação de decisão CEEE PARÁ nº 078/2012 e aprovação de uma nova decisão referente a solicitação de estabelecimento de limites de atuação de profissionais da Engenharia Civil, Arquitetos e de Técnicos em Eletrotécnica no âmbito da Eletrotécnica. Desta maneira, tem-se: CONSIDRANDO o Artigo 7º da Resolução 218 DE 29 DE JUNHO DE 1973 que refere-se que o planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária, consistem em atividades e atribuições profissionais do engenheiro, conforme art. 7º alínea (b) da Lei 5.194/1966;Considerando que estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica consistem em atividades e atribuições profissionais do engenheiro, conforme art. 7º alínea (c) da Lei 5.194/1966;Considerando que Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.Considerando que a extensão da atribuição inicial de atividades, de competências e de campo de atuação profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será concedida pelo CREA aos profissionais registrados adimplentes, mediante análise do projeto pedagógico de curso comprovadamente regular, junto ao sistema oficial de ensino brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados no art. 3º, cursados com aproveitamento, e por suplementação curricular comprovadamente regular, dependendo de decisão favorável das câmaras especializadas pertinentes à atribuição requerida, conforme art. 7º da Resolução 1073/2016;Considerando o artigo 7º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que trata das atribuições dos Engenheiros Civis e o artigo 2º da Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, além dos artigos 3º e 4º do Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro 1985, alterado pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. Considerando a Decisão da Câmara de Especializada de Engenharia Elétrica de 2006, referente ao processo de nº 5813/2006, que dispõe sobre limites de atuação de profissionais da Engenharia Civil, Arquitetura e Técnicos em Eletrotécnica. Considerando a Decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Nº 611.146 - RN (2003/0207021-9), impetrado pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio Grande do Norte. Considerando que a regra para conferir atribuição profissional é buscar no currículo escolar cursado o conhecimento adquirido em coerência com a titulação alcançada, cotejando as disciplinas de formação profissional necessárias e suficientes para determinada atribuição;Considerando que na análise de SPDA há a necessidade de conhecimentos de Circuitos Polifásicos que envolvem estudos de sistemas trifásicos equilibrados e desequilibrados, componentes simétricos, estudo do fator de potência, além da necessidade conhecimento de variáveis complexas por se trabalhar com estas funções e uso de fasores. Além de que os conhecimentos de Proteção de sistemas elétricos envolvem estudos de curto-circuito e dos relés de proteção dos sistemas de elétricos de potência associando TAMBÉM os demais fatores à ELETRICIDADE E MAGNETISMO ELETROMAGNETISMO I e ELETROMAGNETISMO II .Considerando que atividade relacionada com a proteção contra descarga atmosféricas passou por vários avanços, sendo o principal deles a atualização da norma técnica NBR 5419 em 2015. A NBR 5419:2015 foi elaborada no COMITE BRASILEIRO DE ELETRICIDADE (ABNT/CB-03), pela Comissão de Estudo de Proteção contra Descargas Atmosféricas (CE-03:064.10). Ela é baseada na norma IEC 62305:2010 - Protection against Lightning, elaborada pela International Electrotechnical Commission - IEC, em tradução literal: COMISSAO INTERNACIONAL DA ELETROTECNICA, portanto também característica deste GRUPO MODALIDADE ENGENHARIA ELÉTRICA.Considerando que nas definições das terminologias das normas técnicas brasileiras para os níveis de tensões está pacificado que as instalações elétricas podem ser classificadas quanto a sua tensão nominal (Un) da seguinte forma: Baixa Tensão (BT): Un ? 1000 Volts em corrente alternada (CA), ou ? 1500 Volts em corrente contínua (CC)Média e Alta Tensão (AT): Un> 1000 Volts em corrente alternada (CA), ou > 1500 Volts em correntecontínua (CC). Além disso, tem-se: Alta tensão (acima de 69 kV e até cerca de 230 kV) e Média tensão (acima de 1 kV e abaixo de 69 kV).Considerando a NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, que estabelece os requisitos e condições mínimas de implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. No qual estabelece que todo estabelecimento que tenha potência instalada superior

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: DZC5B

DECISÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E SEGURANÇA DO TRABALHO

a 75kW, deve possuir e manter o prontuário das instalações elétricas (PIE), e que dentro desta documentação deve conter o relatório de inspeção do sistema SPDA e os aterramentos elétricosConsiderando que a manutenção de subestações acima de 13,8KV, somente deverão exercer com a supervisão do Engenheiro Eletricista, conforme art. 3º da Decisão Normativa Nº 0057-95 06/10/1995 Considerando que central geradora: agente concessionário, autorizado ou registrado de geração de energia elétrica; conforme disposto no art. 2º inciso IV da Resolução ANEEL nº 1.000/ ANEEL; Considerando que o art. 2º da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA estabelece que a ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA;Considerando que o Crea-PA tem registro de ART´s de elaboração e execução de projetos e obras de instalações elétricas envolvendo alta tensão (>1000 Vac), com potência de demanda inferior a 800 Kva por profissionais que não são do grupo modalidade ENGENHARIA ELÉTRICA. Através do exposto esta câmara DECIDIU por: 1) Os Engenheiros Civis, cuja atribuições são reguladas pelo Artigo 7º da Resolução 218 e na alínea "b" do artigo 28 e alínea "a" do artigo 30 do Decreto nº 23.569/33, têm competência legal para projetar e executar, instalações elétricas prediais, de baixa tensão (sendo estipulado por esta Especializada, como baixa tensão até o limite de 75KW ou seja, projetos elétricos residenciais e comerciais de baixa tensão.). Esta Decisão esclarece que NÃO é atribuição dos Engenheiros Civis, projeto e instalação de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), infraestrutura de rede lógica, instalações de circuitos de corrente contínua e subestações de qualquer potência; 2) Retirar desta decisão o que compete aos Técnicos em Eletrotécnica e arquitetos visto que os mesmos não se encontram mais no sistema CONFEA/CREA/MUTUA a partir da data supracitada;3) Estender tal decisão aos demais casos semelhantes que por ventura possam advir. considerando finalmente o parecer exarado pelo Conselheiro relator desta Câmara Especializada, **DECIDIU** por unanimidade, Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, voto pela revogação da decisão nº 078/2012 e homologação desta em epígrafe conforme relatório apresentado. É o Parecer e Voto.. Coordenou a reunião o(a) senhor(a) **Everton Ruggeri Silva Araujo**. Votaram favoravelmente os senhores Conselheiros: (4) - Everton Ruggeri Silva Araujo, Nivia Rayane Montelo Alves, Rodolfo Ramos De Souza, Thiago Brito Pereira De Souza. Não houve voto contrário. Não houve abstenção.

Cientifique-se e cumpra-se.

Belém, 22 de setembro de 2023.

Engenheiro de Controle e Automacao Everton Ruggeri Silva Araujo
Coordenador(a) da Reunião

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: DZC5B